

DOSSIER AVOCAT · validation juridique**AUDIT & PRÉPARATION**

Fiche rendez-vous avocat (1 page)

Document interne — validation juridique requise avant diffusion ou signature · Généré le 03 août 2026

⚠ **Document indicatif.** Contenu produit par l'équipe produit à titre préparatoire ; il ne constitue pas un avis juridique. Seules les versions publiées in-app après validation avocat et complétion des données éditeur font foi.

Date du RDV : _____

Avocat : _____

Objet : conformité juridique de l'application mobile / web (nom commercial et domaine **à finaliser**)

Document de préparation interne — ne constitue pas un avis juridique.

Contexte produit (30 secondes)

L'application est une plateforme sociale autour de la musique : profils, feed, reels, DMs, **salons audio** (YouTube), **lives vidéo** (LiveKit + Cloudflare), **géolocalisation** (« people nearby », carte), modération admin + NSFW automatisée (Sightengine).

Monétisation : pourboires live (commission plateforme ~30 %), abonnements créateurs, abonnement premium — via **Stripe Connect** (web). App mobile Capacitor (iOS/Android) en cours.

Infra : VPS Scaleway (fr-par), PostgreSQL, hébergement EU. Documents légaux in-app (CGU, privacy, DPIA, mentions, monétisation créateurs). Export / suppression de compte implémentés.

Points sensibles identifiés en interne : IAP obligatoires sur mobile (Stripe in-app = rejet stores), Sign in with Apple si Google OAuth, mentions légales LCEN incomplètes (SIREN, DPO), cookies tiers (Stripe/YouTube), durées de conservation données.

Les 15 questions essentielles

A. Statut & responsabilité (priorité 1)

#	Question
1	Quelle forme juridique recommandez-vous (micro, SASU, SAS) et à quel moment (avant prod, avant stores, avant premiers paiements) ?
2	Qui est l' éditeur LCEN et que doit contenir impérativement nos mentions légales (SIREN, siège, hébergeur, DPO) ?
3	La plateforme est-elle hébergeur ou éditeur (LCEN / DSA) compte tenu de la modération admin, des algorithmes de feed et des sponsors ?

B. Monétisation & stores (priorité 1 — risque business)

#	Question
4	Nos « pourboires » live (soutien volontaire, 30 % plateforme, pas de reçu fiscal) — formulation et cadre juridique corrects (vs don, prestation, cadeau numérique) ?
5	Avec Stripe Connect , quelles obligations KYC / AML / fiscalité / TVA pour l'éditeur et pour les créateurs (DAC7, facturation, retenue) ?
6	Sur iOS/Android , Stripe in-app est-il interdit ? Comment articuler web (Stripe) vs IAP Apple/Google sans violation des règles stores ?
7	Sign in with Apple est-il obligatoire dès que Google OAuth est proposé ? Conséquences si non implémenté avant soumission App Store ?

C. RGPD & données (priorité 2)

#	Question
8	Faut-il nommer un DPO (géoloc temps réel, mineurs, lives vidéo) ? Responsable vs co-responsables (Stripe, Cloudflare, Sightengine) ?
9	Nos CGU / privacy / DPIA in-app suffisent-elles ou faut-il une relecture et validation avant mise en prod à grande échelle ?
10	Durées de conservation légales pour DMs, lives archivés, analytics, logs — faut-il des purges automatiques obligatoires ?
11	Cookies (auth + Stripe.js + YouTube) : CMP (bannière consentement) obligatoire ou base légale autre que consentement ?

D. Contenus, modération, mineurs (priorité 2)

#	Question
12	DSA : la plateforme est-elle concernée ? Obligations de signalement, transparence modération, contact légal ?
13	Seuils d'âge actuels (compte 13+, live 16+, paiement 18+) — conformes ? Consentement parental requis ? Signalement PHAROS ?
14	UGC + musique (YouTube, uploads reels/compositions) : CGU de licence utilisateur suffisante ? Procédure droits d'auteur (notice-and-takedown) ?

E. Clôture (priorité 1)

#	Question
15	Si l'application lance demain avec pourboires réels + app iOS : quels sont les 3 risques qui peuvent entraîner fermeture, rejet stores ou sanction — et dans quel ordre les traiter ?

Documents à apporter / partager

- ☐ **Dossier complet (PDF)** : [commun/docs/juridique/dossier-avocat-a-valider/](#) — commencer par [00-LISEZMOI-DOSSIER-AVOCAT.pdf](#)
- ☐ [commun/docs/reports/LEGAL_REPORT.md](#) (audit interne juin 2026)
- ☐ [commun/docs/juridique/MENTIONS-LEGALES-DONS.md](#) (pourboires 30 %)
- ☐ CGU / Privacy / Monétisation créateurs ([web/app/src/content/legal/](#) ou exports dans le dossier ci-dessus)
- ☐ [TODO-MANUAL.md](#) (section Business / Légal)
- ☐ Liste sous-traitants : Scaleway, Stripe, Cloudflare, LiveKit, Sightengine, Google (OAuth/YouTube)
- ☐ Schéma flux : inscription → live → pourboire → Stripe Connect

Déroulé suggéré (60 min)

Durée	Sujet
15 min	Statut société, éditeur LCEN/DSA (Q1–3)
20 min	Monétisation Stripe + stores mobile (Q4–7)
15 min	RGPD, cookies, conservation (Q8–11)
8 min	Modération, mineurs, UGC (Q12–14)
2 min	Synthèse risques + plan d’action (Q15)

Notes pendant le RDV

Sujet	Réponse / action avocat	Échéance
Forme juridique		
Mentions légales LCEN		
Pourboires / Stripe		
Stores iOS/Android		
RGPD / DPO		
DSA / modération		
Mineurs		
Prochain RDV		

Fiche interne — validation juridique — `commun/docs/juridique/RENDEZ-VOUS-AVOCAT.md`